

1501468-27.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HEBER GUALBERTO MENDONCA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

4ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501468-27.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501468-27.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VINHAL DA FREIRIA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HEBER GUALBERTO MENDONCA

I - Do Relatório

BRUNO VINHAL DA FREIRIA, qualificado às fls. 32/33, foi denunciado e processado como incurso no art. 33, caput, c/c artigo 40, inc. II e III, ambos da Lei nº 11.343/2006 da Lei 11.343/2006, porque, em tese, no dia 22 de outubro de 2021, por volta das 16h20, na Câmara de Vereadores do Município de Glicério, situada na Rua Rui Barbosa, nº 151, Centro, bem como na residência localizada na Rua Osvaldo Cruz, 270, fundos, Centro, no mesmo Município, Comarca de Penápolis, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 77 (setenta e sete) papelotes de cocaína, totalizando 48 gramas; outros 15 (quinze) papelotes de cocaína, totalizando 9 gramas; 13 (treze) papelotes de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 8 gramas; e 5 (cinco) porções de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 120 gramas.

Consta na denúncia que o denunciado, funcionário público lotado na Câmara Municipal de Glicério, estava sendo investigado em virtude de suspeita de prática do crime de

tráfico de drogas. Ele vendia drogas no prédio público. Segundo apurado, na data dos fatos, em operação conjunta da Polícia Cível e Polícia Militar, BRUNO foi abordado no saguão da Câmara Municipal, no momento em que realizava a venda de entorpecentes a testemunha Willian Henrique.

Em revista pessoal, os policiais localizaram junto à carteira funcional de BRUNO 15 porções de cocaína, acondicionados em invólucros de plástico do tipo zip lock. Com ele também foram localizados 6 (seis) aparelhos de telefonia celular de marcas diversas, uma máquina de Cartão (moderninha pro), um pen drive e rascunhos com inscrições referentes a nome de devedores e valores, bem como o valor de R\$ 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) em dinheiro.

No instante que os policiais efetuavam a abordagem de BRUNO, a testemunha Gabriel, "cliente" do denunciado há cinco meses, dirigiu-se até o local para realizar a aquisição de duas porções de cocaína, com o que também foi abordado por policiais e relatou esse fato.

Na sequência, com a autorização do denunciado, os policiais foram até a casa dele, na Rua Osvaldo Cruz, 270, fundos, Centro, daquela urbe, onde encontram outras 77 (setenta e sete) porções de cocaína, acondicionadas de forma idêntica àqueles localizados na carteira de BRUNO e, ainda, 5 (cinco) porções médias de maconha, envoltas em filme plástico, as quais estavam em seu quarto no interior de uma caixa de arquivos sobre uma prateleira. Também foram localizados 200 invólucros de plástico vazios e balança de precisão, em funcionamento. Já na cozinha da residência, sobre a mesa e no interior de um porta-óculos, foram encontrados 13 (treze) invólucros de plástico, tipo zip lok, contendo maconha esfarelada.

Citado/notificado (fl. 240), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 184/190).

A denúncia foi recebida no dia 16.11.2021 (fls. 212/217).

Durante a instrução, ouviram-se 3 (três) testemunhas comuns (fls. 313/315), sendo o réu interrogado ao final (fl. 316).

Em Memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, enfatizando a grande quantidade de droga apreendida, a confissão do acusado e as causas de aumento de pena previstas no artigo 40, II e III, da Lei 1.343/2006 (fls. 311/312).

A Defesa do réu, postulou aplicação de pena mínima dada a confissão e redução máxima prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da LAD, bem como regime aberto e substituição da pena corporal por PRD (fls. 317/327).

II - Da Fundamentação

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou plenamente comprovada pelo: i) boletim de ocorrência (fls.10/18); iii) auto de exibição e apreensão (fls. 21/23); iii) laudo toxicológico (fls. 227/238); iv) fotos dos objetos correlatos à traficância (fls. 56/59).

A autoria também é certa, conforme se depreende da prova oral colhida.

A Testemunha/CPM WESLEY BRITO MELINSHY informou que tinha diversas denúncias anônimas sobre tráfico envolvendo o réu. No dia dos fatos, receberam denúncia de que um usuário, de moto, iria comprar droga do réu na Câmara, pelo que foram com a PC na Câmara (onde estariam). Como o serviço deles não é investigativa, as informações eram passadas para a Polícia Civil, porém, até então, as informações ainda não eram concretas. Entre a Câmara e a DP tem uns 100 metros. De longe já conseguiu vir o tal sujeito de moto e, com o Bruno, na carteira havia 15 porções de

cocaína, num saco plástico. Foram a pé até à Câmara. Não era possível de fora olhar lá dentro. Nisso, chegou outro usuário (Gabriel) logo depois dizendo que iria comprar droga do réu. Bruno confessou o tráfico, pelo que foram à casa dele, onde encontraram mais apetrechos (balança, sacos plásticos, tesouras), e também pequenos tijolos e maconha fracionadas também e mais papelotes de cocaína, tudo com indicação dele. Willian também confirmou que compraria droga do réu. Pelo que sabe, o réu era secretário concursado da Câmara Municipal. Os tais usuários eram conhecidos como tais.

A Testemunha/CPC André Luis da Silva disse que o réu já despertou desconfiança acerca da prática do tráfico. Começaram a observá-lo desde então e, no dia dos fatos, receberam informação de que um cliente dele iria na Câmara buscar droga. Ficaram de campana, quando viram Willian chegando no local. Deram um tempo e entraram. Na carteira profissional do réu acharam 15 papelotes de cocaína. Indagado, ele confessou que iria lá para comprar uma porção e mostrou o dinheiro R\$ 40,00. Bruno então confessou e que na sua casa teria mais. Nisso, chegou o usuário Gabriel que disse que iria comprar 2 invólucros de cocaína do réu e que devia bastante para ele – inclusive tem anotações do réu com nome de clientes e valores. Foram à casa dele e, no quarto, na prateleira, acharam 77 porções de cocaína, 200 saquinhos zip-lock para embalar e, na cozinha, 13 porções de maconha esfarelada para venda e 1 balança de precisão. Os usuários já eram conhecidos como usuários. Não sabe se ele se usava da profissão para praticar o fato, mas usava a Câmara para tanto, o que inclusive surpreendeu o pessoal do órgão público. Por ser funcionário público, ele tinha acesso às pessoas que entravam no local. No local dos fatos, havia câmera de segurança e foi solicitada a filmagem, mas não estava funcionando na ocasião. Não sabe ao certo se ele trabalhava sozinho na sala em que ele ficava. No dia do fato, foi o PM quem recebeu a denúncia anônima e ele procurou pela PC, tendo ido com uma viatura “fria” ao local dos fatos. Bruno, pelo que sabe, também instalaria ar-condicionado. Em princípio, o réu negou a traficância, mas quando acharam a droga com ele, ele passou a colaborar, confessando que estava vendendo e que na casa dele tinha mais e que estava arrependido.

A Testemunha/C Willian Henrique da Silva Pereira dos Santos, usuário abordado no dia dos fatos, disse que estava na Câmara, onde ficava conversando com ele. Voltou para casa para pegar dinheiro para comprar um papelote de cocaína de Bruno. Já tinha comprado dele em outra ocasião, na casa dele. Já tinha ficado devendo pra ele outra vez, mas pagou. Estava com R\$ 40,00 no bolso e não deu tempo de repassar o dinheiro, porque a PM chegou. Já tinha ido comprar droga na Câmara também outras vezes. Seu contato com ele aconteceu por conta de festas comuns em Birigui. No dia dos fatos, o Gabriel chegou logo em seguida, provavelmente para comprar droga do réu.

Em seu interrogatório, BRUNO VINHAL DA FREIRIA disse que Willian entrou na Câmara e os policiais entraram em seguida, dizendo “perdeu”. Willian se abaixou e começou a chorar. Ficou sem reação (o réu). Começaram a procurar droga e, até então, não tinha droga com ele (achava), esquecendo-se que sua carteira tinha droga. Quando a encontraram, a PM disse que a droga foi encontrada e que iria perder o cargo. Assumiu a propriedade do entorpecente e disse que tinha mais na sua casa. Levou os PMS à sua casa e indicou tudo o que possuía. Não quis esconder que tivesse a droga, é que normalmente a carteira fica em sua casa. A droga só estava lá porque ia numa festa à noite. Iria vender a droga que estava com ele e também a da sua casa. De fato, comercializava por conta de problemas financeiros que enfrentou depois do divórcio, ficando com muitas dívidas. Em meados de agosto, surgiu a proposta para ele comprar droga para vender a seus amigos, já que todos eram usuários, inclusive ele. Usava para aliviar sua rotina e seus amigos usavam também na casa do réu. Gabriel e Willian eram seus amigos e ambos frequentavam suas casas. Tentava controlar o uso do Willian, porque ele já estava “se afundando”. No dia, Willian já teria ido lá no período da manhã. Era recepcionista da Câmara, ficando no saguão de entrada. Todos os usuários/amigos encontravam-no às 20h00, na sua casa. Sempre

deixou isso claro para os amigos não o procurarem lá.

Pois bem.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo.

Tanto o PM como o PC ouvido em audiência, confirmaram o teor da denúncia, ou seja, que o réu, dentro da Câmara Legislativa, foi apreendido com 15 porções de cocaína, onde o usuário Willian já estava para poder comprar um papete do réu - informação confirmada pelo próprio Willian, na mesma audiência.

Ambos os servidores públicos também confirmaram que, após reconhecimento da traficância pelo réu, foram à casa dele, onde o mesmo indicou os lugares em que havia mais droga, ou seja, 77 (setenta e sete) papetes de cocaína, 13 (treze) papetes de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 8 gramas; e 5 (cinco) porções de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 120 gramas, fato que também foi confessado pelo réu.

Com efeito, o testemunho de policiais reveste-se de idoneidade e credibilidade suficientes a embasar, juntamente com os demais elementos de prova, o decreto condenatório. O simples fato de serem policiais não macula a prova oral de parcialidade, a não ser que haja prova em contrário nesse sentido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"Os policiais militares, como qualquer outra pessoa, não estão impedidos de deporem e seus testemunhos não podem e não devem ser de modo algum, de forma apriorística, considerados suspeitos, apenas em decorrência da condição de policial". (TJMG. Apelação Criminal nº 1.0349.08.020068-7/001. Relatora Des. MARIA CELESTE PORTO. 5ª Câmara Criminal. Julgado em 27/01/2009).

PROVA - Testemunha - Palavra de policiais quanto aos atos de diligência - Validade - Inexistência, nos autos, de qualquer evidência de má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público - Pedido revisional deferido em parte para reduzir a pena, fixado o regime inicial fechado (Revisão Criminal 99302019068600 - Monte Azul Paulista - Relator Antonio Sérgio Coelho de Oliveira - 16/04/2009 - Voto nº: 7929).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Credibilidade - A só condição de policial não o torna suspeito - Depoimento colhido sob compromisso de dizer a verdade, como de qualquer testemunha, que deve ser examinado dentro de todo o conjunto probatório - Seria estranho o Estado selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, ainda mais se inexistente interesse dos policiais em prejudicar o acusado - Entendimento - Recursos parcialmente providos (Apelação Criminal 99305025506900 - São Miguel Arcanjo 11ª Câmara de Direito Criminal - Relator José Odorico de Oliveira Passos - 17/09/2008 - Voto nº 16.395).

PROVA - Meios - Palavra de policial - Eficácia - Depoimentos de policiais, que efetuaram a prisão em flagrante, harmônicos, coerentes e firmes que ratificam os fatos narrados na denúncia e nenhuma razão tinham para incriminar os acusados, sem motivo plausível ou causa justificável - Credibilidade - Recursos improvidos (Apelação Criminal 11391843000 - Barretos - 11ª Câmara do 6º Grupo as Seção Criminal - Relator Antônio Manssur 30/01/2008 - Voto nº 14.068).

O réu, por sua vez, não nega a propriedade de todo o entorpecente, nem mesmo a traficância, reconhecendo, inclusive, que já havia vendido droga para o Willian (testemunha), porém não nas dependências da Câmara - e nesse ponto a divergência

entre tal informação e a do usuário que, na mesma audiência, confirmou que ora comprava droga do réu na casa dele (do acusado) ora na Câmara, tanto que, no dia dos fatos, Willian disse que já havia estado na Câmara e voltou à sua casa para pegar dinheiro e voltar ao local para comprar um papelote de cocaína do réu. Aliás, o usuário Gabriel, a despeito de ter seu depoimento dispensado em Juízo, na DP confirmou que (fl. 30):

“... Na data de hoje, por volta das 16h15min eu estava chegando na Câmara Municipal, onde iria comprar cocaína com o funcionário da Câmara Municipal de Glicério, por nome Bruno. Já é a segunda ou terceira vez que vou até a Câmara realizar a compra de 02 envelopes de cocaína no fiado. Quando cheguei fui abordado por um policial, e revelei que iria comprar drogas. Naquele local vi uma pessoa já abordada dentro da Câmara que estava junto com BRUNO, que é meu vizinho por nome WILLIAN. Já faz 05/06 meses que compro cocaína com o Bruno. Ele vende tanto na casa dele como na Câmara Municipal. Cada saquinho de cocaína BRUNO vende por R\$ 40,00 (quarenta reais). Eu ia comprar hoje, dois envelopes de cocaína por R\$ 40,00 (quarenta reais) cada, no fiado. Já estou devendo cerca de R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) para BRUNO. Pago ele com trabalhos esporádicos que realizo fazendo bico. Não realizo venda de drogas para BUNO, sou apenas usuário. Na data de hoje, ainda não tinha adquirido a droga”.

Viu-se que, conforme o próprio acusado esclareceu em audiência, era recepcionista da Câmara de Vereadores de Glicério e, ante os depoimentos dos dois usuários ouvidos, bem como dos policiais, não há como não concluir que o réu não tenha feito uso da facilidade de seu cargo – como recepcionista, tinha livre acesso a qualquer pessoa que chegasse na Câmara Municipal, o que facilitava a venda do entorpecente, tanto que o próprio Willian disse que tinha ido à sua casa e voltou à Câmara para comprar um papelote de cocaína do réu e, no mesmo sentido, o depoimento extrajudicial do usuário Gabriel – para traficar.

E, pelas mesmas razões, inafastável a conclusão de que o crime foi cometido em local de trabalho coletivo, nos termos do artigo 40, III, da Lei 11.343/2006.

Passo, assim, à dosimetria da pena.

Vejo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis se considerados seus bons antecedentes. Contudo, não há como fechar os olhos para o fato de que se está diante de quantidade significativa e variada de entorpecente, a saber, 77 (setenta e sete) papelotes de cocaína, totalizando 48 gramas; outros 15 (quinze) papelotes de cocaína, totalizando 9 gramas; 13 (treze) papelotes de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 8 gramas; e 5 (cinco) porções de Cannabis Sativa L (maconha), totalizando 120 gramas, pelo que fixo a pena inicial acima do mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Sem agravantes, já que o réu é primário. Por outro lado, neutralizo o aumento anterior, dada a confissão espontânea do réu e de sua colaboração com o trabalho da PM, pelo que retorno a pena o status quo ante, a saber, 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, conforme já explanado na fundamentação, há que serem aplicadas as causas de aumento previstas no artigo 40, II e III, da Lei 11.343/2006, já que praticado o delito dentro de repartição pública coletiva e por pessoa que acabou se valendo da função para traficar, de modo que aumento a pena de 1/3, perfazendo 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no menor valor.

Por outro lado, ante a primariedade do acusado e da ausência de indicativos de que

ele integre organização criminosa ou se dedique à atividade ilícitas - a traficância, segundo usuário Gabriel e o próprio réu vinha ocorrendo há 5 meses apenas, vislumbro o cabimento da redução de pena, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porém em 1/3, dada a quantidade de droga (mais de 100g de entorpecente) e apreensão de balança de precisão, perfazendo o montante de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias-multa, no menor valor.

Pois Bem.

Na sessão do dia 23.6.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos:

"O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, Lei 11.343/2006. Com base nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de "habeas corpus" para afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, "caput" e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal." (Informativo nº 831, STF. HC 118.833/MS, rel Min. Cármen Lúcia, 23.06.2016) (g.n.).

No mesmo sentido, o STJ, em 23.11.2016, por meio de sua 3ª Seção, por unanimidade, acolheu a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, revisando o entendimento consolidado por ocasião do julgamento do REsp n. 1.329.088/RS - Tema 600, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NA SUA FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CRIME NÃO EQUIPARADO A HEDIONDO. ENTENDIMENTO RECENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC 118.533/MS. REVISÃO DO TEMA ANALISADO PELA TERCEIRA SEÇÃO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 1.329.088/RS. CANCELAMENTO DO ENUNCIADO Nº 512 DA SÚMULA DO STJ. 1. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do HC 118.533/MS, firmou entendimento de que apenas as modalidades de tráfico ilícito de drogas definidas no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 seriam equiparadas aos crimes hediondos, enquanto referido delito na modalidade privilegiada apresentaria "contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa." (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2016). 2. É sabido que os julgamentos proferidos pelo Excelso Pretório em Habeas Corpus, ainda

que por seu Órgão Pleno, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. No entanto, a fim de observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como de evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito deste Tribunal Superior de Justiça, é necessária a revisão do tema analisado por este Sodalício sob o rito dos recursos repetitivos (Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1.329.088/RS – Tema 600). 3. Acolhimento da tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça (Petição nº 11.796 - DF (2016/0288056-2) RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 23.11.2016).

Diante disso, como decorrência lógica, e revendo entendimento anterior, não deverá, portanto, incidir no caso o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação dada pela Lei 11.464/07, que estipula como regra o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Isso porque, de forma incidental, o Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do referido dispositivo, afirmando a possibilidade de o condenado por tráfico iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal (HC 111.840/ES, rel. Min.Dias Toffoli, j. 27.06.2012).

Por fim, é cabível, em tráficos privilegiados, A DEPENDER DO QUANTUM DA PENA E DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CP, a substituição da sanção corporal por restritiva de direito. Ressalte-se que a Resolução 05/2012 do Senado Federal suspendeu a vedação de conversão em penas restritivas de direitos prevista no art. 44 da Lei de Drogas, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS.

Em suma, não é possível hoje desconhecer que, notadamente a partir de decisões de seu Tribunal Pleno (HC 97.256/RS Rel. Ayres Britto j. 01.09.2010 m. v.; Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 663.261/SP Rel. Luiz Fux j. 13.12.2012 m. v.), tal lição tem sido torrencialmente ministrada em julgados unânimes de ambas as Turmas julgadoras do Supremo Tribunal Federal, a quem, inclusive, incumbe o controle máximo da constitucionalidade em nosso País (2ª T HC 124.489/MG Rel. Teori Zavascki j. 10.03.2015; 1ª T RHC 123.080/BA Rel. Luiz Fux j. 21.10.2014; 1ª T HC 111.015/MS Rel. Luiz Fux j. 21.05.2013; 2ª T HC 115.174/RS Rel. Gilmar Mendes j. 02.04.2013; 1ª T HC 123.622/SP Rel. Luiz Fux j. 23.09.2014; 1ª T HC 120.876/SP Rel. Luiz Fux j. 1ª T HC 120.663/SP Rel. Rosa Weber j. 29.04.2014; 2ª T RHC 120.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 25.02.2014; 1ª T HC 116.641/SP Rel. Marco Aurélio j. 25.02.2014; 2ª T HC 118.935/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 26.11.2013; 1ª T HC 115.508/SP Rel. Marco Aurélio j. 05.11.2013; 2ª T HC 115.350/MS Rel. Gilmar Mendes j. 29.10.2013; 2ª T HC 115.153/SP Rel. Gilmar Mendes j. 03.09.2013; 2ª T RHC 111.059/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 05.06.2012; 2ª T HC 111.247/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012).

Não diverso tem sido também o entendimento unânime adotado pelas duas Turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (5ª T HC 298.792/SP Rel. Newton Trisotto j. 24.03.2015; 6ª T HC 213.412/ES Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 6ª T HC 187.874/MG Rel. Nefi Cordeiro j. 19.03.2015; 5ª T HC 308.380/SP Rel. Leopoldo de Arruda Raposo j. 05.03.2015; 5ª T HC 299.780/SP Rel. Newton Trisotto j. 03.03.2015; 6ª T HC 309.663/SP Rel. Nefi Cordeiro j. 03.03.2015; 5ª T HC 291.136/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 307.913/SP Rel. Felix Fischer j. 24.02.2015; 5ª T HC 306.352/SP Rel. Felix Fischer j. 12.02.2015; 6ª T HC 307.489/SP Rel. Ericson Maranhão j. 12.02.2015; 5ª T HC 301.120/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 292.602/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 5ª T HC 297.405/SP Rel. Newton Trisotto j. 10.02.2015; 6ª T HC 310.798/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 03.02.2015; 6ª T AgRg no AREsp 436.420/DF Rel. Sebastião Reis Júnior j. 03.02.2015; 5ª T HC 304.439/SP Rel. Felix Fischer j. 03.02.2015). ASSIM, NO CASO EM ANÁLISE, ressalto que a pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial semiaberto, dado que, a despeito do tráfico ser privilegiado, está-se diante de crime envolvendo significativa quantidade de droga e de funcionário público que, em tese, deveria ter conduta exemplar. Assim, a pena perfaz o montante de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias

de reclusão e pagamento de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias-multa, no menor valor, não havendo que se falar em substituição por PRD, dado o quantum da pena.

III – Do Dispositivo

Ante ao exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu BRUNO VINHAL DA FREIRIA como incurso no art. 33, caput, cc artigo 40, II, da Lei nº. 11.343/2006, devendo cumprir a pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) dias-multa, no menor valor.

A considerar que já se encontra preso e que sua reclusão é recente, bem como que eventual progressão de regime não seria iminente (hipótese de detração), deverá permanecer preso enquanto aguarda o julgamento do recurso.

Por fim, ressalte-se não ser possível a aplicação da detração penal do artigo 387, § 2º, do CPP, pretendida pela acusada, por ser matéria que, no caso, não escapa à apreciação do D. Juízo das Execuções Criminais.

É que, nada obstante ter a Lei 12.736/2012 autorizado o juiz da causa a efetuar a “detração” do tempo de prisão provisória no ato da sentença, tal não implicou abolição da sistemática relativa à progressão entre regimes de execução das penas corporais prevista nos §§ 1º e 2º, do artigo 112, da Lei 7.210/84.

Custas na Forma da lei, visto que a ré é beneficiário da Lei nº. 1.060/50.

Deve a droga apreendida ser destruída se ainda não foi. Declaro o perdimento do numerário e objetos apreendidos nos autos, encaminhando-o para destruição.

P.I.C.

Penápolis, 21 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA